



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **Jauhar Gama Kurniawan, ST. ;**
NIK : 3578041007830001;
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Juli 1983;
Umur : 40 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Komp. BPP Jl. Teluk Bone Blok M No. 14,
RT/RW 002/008 Desa/Kel. Sukapura,
Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Muhamad Kafi Dewangga, S.H., M.H., Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang beralamat di Gedung C, Jalan Dharmawangsa Dalam, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 104/SK/17/XI/2023, tertanggal 17 November 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya disebut juga sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Fathur Rizky Dzulqarnain, dalam kapasitas sebagai kontraktor, berkedudukan di Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Menanggal Harapan W/12 RT 09 RW 04, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat;

Hal. 1 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Februari 2024 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

1. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perjanjian dengan subyek hukum lainnya;
2. Bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku pemilik objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1212/Kelurahan Jemurwonosari tanggal 15-3-1996, Gambar Situasi nomor 12.480/95 tangga; 11-10-1995 luas tanah 249m2 atas nama Nyonya Ratih Kusuma Dewi, Sarjana Teknik, 11-04-1985; Bahwa di atas objek tanah tersebut, Penggugat melakukan pembangunan tempat tinggal dan renovasi yang dikerjakan Tergugat dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani dan telah disepakati oleh masing-masing pihak beserta lampiran-lampirannya yang terdiri dari Lampiran Bill of Quantity, Lampiran Rekapitulasi, dan Lampiran Gambar Kerja;

B. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai *"Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang – undang."*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat-syarat perjanjian yaitu :
"untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
 - 1) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
 - 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
 - 3) *Suatu hal tertentu;*
 - 4) *Suatu sebab yang halal;"*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai *"suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih";*
7. Bahwa berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat dan Tergugat memiliki

Hal. 2 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum karena masing-masing pihak mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019 dengan Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan menunjuk pada ketentuan Hukum Perdata, telah terdapat hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat;

C. LATAR BELAKANG FAKTA DAN PERISTIWA

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri pada Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani masing-masing pihak, dalam hal ini Penggugat sebagai perorangan di Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Kontraktor di Pihak Kedua;
10. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019 terdapat 12 Pasal dan Lampiran-Lampiran yang mengatur hak dan kewajiban para pihak;
11. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019 mengatur sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 mengatur mengenai lingkup pekerjaan berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal;
 - 2) Pasal 2 mengatur mengenai harga borongan yang dalam hal ini nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.400.000.000,- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) dan Pihak Kedua tidak dapat mengajukan claim kenaikan harga borongan yang disebabkan kenaikan harga dll;
 - 3) Pasal 3 mengatur mengenai cara pembayaran dengan DP 15% dan terbagi ke beberapa termin pembayaran;
 - 4) Pasal 4 mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah tinggal yang terhitung selama 8 (delapan) bulan setelah penyerahan DP (*Down Payment*)
 - 5) Pasal 5 mengatur mengenai penyerahan dan masa pemeliharaan setelah selesai pekerjaan pembangunan rumah tinggal yang dalam hal ini untuk pemeliharaan ditanggung Pihak Kedua segala biaya yang terkait selama 60 hari setelah diserahkan ke Pihak Kesatu;

Hal. 3 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pasal 6 mengatur mengenai pekerjaan tambah kurang yang dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang yang akan diselesaikan yang diatur dalam perjanjian tambah/addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang pelaksanaannya sesuai persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu untuk dilaksanakan Pihak Kedua;
- 7) Pasal 7 mengatur mengenai pengawasan pekerjaan pembangunan yang mengacu pada gambar bestek dan spesifikasi teknik serta Pihak pertama atau perwakilan yang ditunjuk Pihak pertama yang berhak melakukan pengawasan sewaktu-waktu;
- 8) Pasal 8 mengatur mengenai penghentian pelaksanaan pekerjaan yaitu pihak kedua tidak berhak menghentikan pekerjaan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kesatu dan dalam hal Pihak Kesatu beranggapan pekerjaan menyimpang dari ketentuan dan meminta kepada Pihak Kedua agar pelaksanaan pekerjaan dihentikan maka Pihak Kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Kesatu;
- 9) Pasal 9 mengatur mengenai keselamatan kerja yaitu segala keselamatan kerja dan resiko dalam pekerjaan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Kesatu dari segala tuntutan apapun yang timbul dikemudian hari;
- 10) Pasal 10 mengatur mengenai perselisihan yaitu perselisihan pendapat antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak serta jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan perselisihan sesuai dengan proses hukum dan ketentuan yang berlaku;
- 11) Pasal 11 mengatur mengenai lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang mutlak dan tidak dapat terpisahkan dengan surat perjanjian kerja ini;
- 12) Pasal 12 mengatur mengenai lain-lain yaitu segala tanggung jawab yang timbul kepada pihak ketiga adalah tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua dan segala sesuatu yang belum tercantum dalam surat perjanjian kerja ini akan dibuat tersendiri atas dasar mufakat kedua belah pihak;
- 13) Lampiran *Bill Of Quantity*, menjelaskan mengenai uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan

Hal. 4 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan beserta harga satuan awal nya, dengan total nilai pekerjaan awal sebesar Rp. 1.751.333.552,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu, lima ratus lima puluh dua rupiah*)

- 14) Lampiran Rekapitulasi, menjelaskan mengenai besaran nilai kontrak yang disepakati kedua belah pihak untuk pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari :
- a. total nilai pekerjaan awal sebesar Rp. 1.751.333.552,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu, lima ratus lima puluh dua rupiah*) dan rincian *Bill of Quantity* nya;
 - b. total diskon dan pembulatan yang disepakati sebesar Rp. 351.333.552,- (*tiga ratus lima puluh satu juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu, lima ratus lima puluh dua rupiah*);
 - c. harga borongan yang dalam hal ini nilai kontrak untuk pekerjaan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*).
- 15) Lampiran Gambar Kerja rumah tinggal 2 lantai ibu Ratih Kusuma Dewi yang merupakan istri dari Penggugat, tanggal 3 Agustus 2019 yang disusun oleh Emporio Architect.
12. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019 Pihak Kedua hanya memberikan keterangan sebagai Kontraktor tanpa menjelaskan sebagai Badan Hukum namun terdapat kop surat dengan nama "*We Build Construction*";
13. Bahwa dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal mengatur mengenai cara pembayaran dan realisasi kemajuan (progress) pekerjaan yang terbagi sebagai berikut :

Termin Pembayaran	Kemajuan (Progress Pekerjaan)
DP 15% dari nilai kontrak	0% (nol persen)
Termin 1 (T1) 10% dari nilai kontrak	20% (dua puluh persen)
Termin 2 (T2) 10% dari nilai kontrak	30% (tiga puluh persen)
Termin 3 (T3) 15% dari nilai kontrak	35% (tiga puluh lima persen)
Termin 4 (T4) 15% dari nilai kontrak	60% (enam puluh persen)
Termin 5 (T5) 15% dari nilai kontrak	75% (tujuh puluh lima persen)
Termin 6 (T6) 10% dari nilai kontrak	90% (sembilan puluh persen)
Termin 7 (T7) 5% dari nilai kontrak	100% (seratus persen)
Masa Pemeliharaan 5% dari nilai	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin Pembayaran	Kemajuan (Progress Pekerjaan)
kontrak	

14. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

Termin Pembayaran	Jumlah Pembayaran
DP sebesar 15% dari Nilai Kontrak, dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 16 November 2019; b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 16 November 2019; c. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 19 November 2019; d. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 23 November 2019; e. Sebesar Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 23 November 2019.	Rp. 210.000.000,- (<i>dua ratus sepuluh juta rupiah</i>)
Termin 1 (T1) sebesar 10% dari Nilai Kontrak, dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 15 Desember 2019; b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 15 Desember 2019; c. Sebesar Rp. 40.000.000,- (<i>empat puluh juta rupiah</i>) melalui transfer.	Rp. 140.000.000,- (<i>seratus empat puluh juta rupiah</i>),
Termin 2 (T2) sebesar 10% dari Nilai Kontrak, dilakukan secara bertahap dengan rincian :	Rp. 140.000.000,- (<i>seratus empat puluh juta rupiah</i>)

Hal. 6 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin Pembayaran	Jumlah Pembayaran
a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 9 Januari 2020; b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 9 Januari 2020; c. Sebesar Rp. 40.000.000,- (<i>empat puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 12 Januari 2020.	
Termin 3 (T3) sebesar 15% dari Nilai Kontrak, dilakukan secara bertahap dengan rincian : a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 6 Februari 2020; b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 6 Februari 2020; c. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 7 Februari 2020; d. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 7 Februari 2020; e. Sebesar Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 25 Februari 2020.	Rp. 210.000.000,- (<i>dua ratus sepuluh juta rupiah</i>)
Termin 4 (T4) sebesar 15% dari Nilai Kontrak, dilakukan secara bertahap dengan rincian : a. Sebesar Rp. 25.000.000,- (<i>dua puluh lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 6 Maret 2020; b. Sebesar Rp. 25.000.000,- (<i>dua puluh lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 6	Rp. 210.000.000,- (<i>dua ratus sepuluh juta rupiah</i>)

Hal. 7 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin Pembayaran	Jumlah Pembayaran
Maret 2020; c. Sebesar Rp. 25.000.000,- (<i>dua puluh lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 8 Maret 2020; d. Sebesar Rp. 25.000.000,- (<i>dua puluh lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 8 Maret 2020; e. Sebesar Rp. 25.000.000,- (<i>dua puluh lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 8 Maret 2020; f. Sebesar Rp. 25.000.000,- (<i>dua puluh lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 9 Maret 2020; g. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 10 Maret 2020; h. Sebesar Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 11 Maret 2020.	
Termin 5 (T5) sebesar 15% dari Nilai Kontrak, dilakukan secara bertahap dengan rincian : a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 1 Mei 2020; b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 1 Mei 2020; c. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer pada tanggal 9 Mei 2020; d. Sebesar Rp. 50.000.000,- (<i>lima puluh juta rupiah</i>) melalui transfer	Rp. 210.000.000,- (<i>dua ratus sepuluh juta rupiah</i>)

Hal. 8 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin Pembayaran	Jumlah Pembayaran
pada tanggal 9 Mei 2020; e. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 9 Mei 2020.	
Termin 6 (T6) sebesar 10% dari Nilai Kontrak, dilakukan secara bertahap dengan rincian : a. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 10 Mei 2020; b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 18 Mei 2020; c. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 18 Mei 2020.	Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
Total Jumlah Pembayaran	Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

Terhadap Total Jumlah Pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana matriks di atas seharusnya diikuti dengan prestasi yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa kemajuan (*progress*) pekerjaan yang setara dengan 90% (sembilan puluh persen);

15. Bahwa setelah periode Idul Fitri tahun 2020 (24-25 Mei 2020) mulai terjadi perlambatan proses penyelesaian pekerjaan, namun Tergugat berdasarkan informasi dan dokumentasi yang dikirimkan ke Penggugat masih melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sipil, dan pada tanggal 1 Oktober 2020 Tergugat menyampaikan bahwa sebagian besar pekerjaan sipil sudah selesai dan tinggal melanjutkan ke pekerjaan *finishing*;
16. Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan pada saat sebelum melakukan perikatan Kontrak/SPK di depan orang yang memperkenalkan Tergugat dengan Penggugat yaitu Sdr. Satrio Tergugat telah menyanggupi apabila nantinya ada kebutuhan Penggugat untuk penggunaan material *finishing* yang berbeda dengan desain awal dari Gambar Kerja, maka akan diakomodir oleh Tergugat dan selisih biayanya akan diperhitungkan lebih lanjut. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan

Hal. 9 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tinggal, penyesuaian tersebut dapat dibuat dalam perjanjian tambahan yang masih menjadi satu-kesatuan dengan perjanjian Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal;

17. Bahwa permintaan Penggugat untuk penggunaan material *finishing* yang berbeda dengan desain awal dari Gambar Kerja tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh Tergugat dan pada akhirnya justru menyebabkan penundaan penyelesaian pekerjaan;
18. Bahwa penundaan penyelesaian pekerjaan dengan kronologis kejadian sebagai berikut:
 - 1) Tergugat telah menjanjikan untuk menyampaikan alternatif-alternatif material *finishing* dan penawarannya kepada Penggugat untuk dipilih, namun tidak kunjung disampaikan kepada Penggugat. Dengan itikad baik dan keinginan untuk segera menyelesaikan proyek, Penggugat pada akhirnya melakukan pencarian dan pemilihan material *finishing* secara mandiri;
 - 2) Tergugat menjanjikan untuk melakukan koordinasi dan pemesanan atas material-material yang sudah dipilih oleh Penggugat sebagaimana sudah disampaikan oleh Penggugat ke Tergugat, namun tidak kunjung dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan stok barang. Dengan itikad baik dan keinginan untuk segera menyelesaikan proyek, Penggugat pada akhirnya melakukan pemesanan secara mandiri dan meminta Tergugat untuk melakukan transaksinya sesuai dengan pemesanan, mengingat seharusnya Tergugat masih memiliki *cashflow* yang cukup karena Penggugat sudah melakukan pembayaran mencapai 90% dari nilai kontrak;
 - 3) Tergugat tidak pernah menindaklanjuti permintaan Penggugat untuk melakukan transaksi sesuai dengan pemesanan ke toko yang telah dilakukan secara mandiri oleh Penggugat dan pada akhirnya menolak permintaan Penggugat untuk melakukan transaksi dengan toko dengan alasan tidak memiliki *cashflow* yang cukup. Dengan itikad baik dan keinginan untuk segera menyelesaikan proyek, Penggugat pada akhirnya melakukan pemesanan secara mandiri dan meminta Tergugat untuk mengkoordinasikan pengirimannya ke lokasi;
 - 4) Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melanjutkan kembali pekerjaan, dan sebagai tindaklanjut dari permintaan tersebut, Tergugat menyampaikan kesanggupannya untuk melanjutkan

Hal. 10 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan secara bertahap, dan mengirimkan proposal penawaran pekerjaan pembersihan dan pemasangan keramik;

- 5) Proposal penawaran pekerjaan pembersihan dan pemasangan keramik pada akhirnya tidak dapat disepakati kedua belah pihak dikarenakan adanya permintaan Tergugat dimana nilai yang ditawarkan dalam proposal penawaran pekerjaan pembersihan dan pemasangan keramik adalah nilai yang harus dibayarkan diatas nilai kontrak yang sudah disepakati. Hal ini tidak relevan mengingat Penggugat telah membayar sebesar 90% dari nilai kontrak dan melakukan pembelian material *finishing* secara mandiri.
- 6) Tergugat tidak pernah menyampaikan proposal lain selain proposal penawaran pekerjaan pembersihan dan pemasangan keramik kepada Tergugat dalam kaitannya dengan permintaan penyesuaian material ataupun kerja tambah/kurang sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal.
19. Bahwa Tergugat pada akhirnya menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari penyelesaian pekerjaan, dan menyatakan melalui chat WA akan mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;
20. Bahwa Tergugat mengirimkan laporan stock opname progress aktual lapangan pada tanggal 17 Januari 2023, yang berisi informasi mengenai status dan prosentase progress penyelesaian dari setiap rincian pekerjaan;
21. Bahwa karena Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang tidak kunjung usai, adanya keinginan Tergugat untuk mengundurkan diri dari penyelesaian pekerjaan, dan adanya barang milik Penggugat yang tidak dapat ditemukan, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat pada :
 - 1) Tanggal 16 Februari 2023, yang berisi permintaan Tergugat untuk melanjutkan pekerjaan dan mengakomodir segala perubahan yang diperlukan dalam dokumen tertulis untuk disepakati kedua belah pihak atau mengembalikan sejumlah uang yang merupakan selisih antara Realisasi Pembayaran dan Realisasi Fisik.
 - 1) Tanggal 7 Maret 2023, yang berisi permintaan konfirmasi tertulis atas surat tanggal 16 Februari 2023.
22. Bahwa karena tidak adanya iktikad tidak baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan, maka Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat, yang dilakukan pada :

Hal. 11 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bulan Mei Tahun 2023
 - 2) Bulan Juni Tahun 2023
23. Bahwa dari somasi-somasi tersebut, Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Juni 2023 yang diterima melalui aplikasi *Whatsapps* yang dalam hal ini Jawaban tersebut tidak terdapat bukti asli suratnya karena hanya dikirim melalui aplikasi *Whatsapps*, dengan pokok jawaban yaitu:
- 1) Tergugat merasa sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian;
 - 2) Tergugat dalam surat balasannya menganggap dari pihak Penggugat yang diduga mengubah kesepakatan terhadap beberapa material bangunan;
 - 3) Tergugat menerima barang – barang milik Penggugat;
 - 4) Tergugat merasa sudah menyimpan barang – barang Penggugat dengan baik;
 - 5) Tergugat tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa melalui diskusi;
 - 6) Tergugat menggunakan alamat Rungkut Menanggal Harapan W/12 RT 09 RW 04, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam surat Jawaban Somasinya;
 - 7) Tergugat menyimpan semua bukti transaksi terkait pengerjaan rumah tersebut;
24. Bahwa selama proses tersebut, Penggugat melakukan *stock opname* melalui Konsultan Pekerjaan Sipil Independen, dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, progress fisik penyelesaian pekerjaan baru mencapai 57,31%;
25. Bahwa karena terdapat surat balasan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat bermaksud untuk mengadakan negosiasi kepada Tergugat dengan memberikan surat untuk negosiasi pada :
- 1) Bulan Juni 2023
 - 2) Bulan Juli 2023
26. Bahwa surat negosiasi dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga oleh sebab itu Penggugat melakukan upaya pencarian data badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI karena, Tergugat mengaku sebagai Kontraktor dan memiliki nama yaitu “*We Build Contruction*”, berdasarkan pencarian tersebut terdapat fakta yaitu Tergugat adalah perorangan dan

Hal. 12 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kontraktor yang bersertifikat dan berbadan hukum yang tidak sesuai dengan syarat sebagai kontraktor di Indonesia;

27. Bahwa berkaitan dengan dalil sebelumnya maka, Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diduga cacat dan batal demi hukum karena Tergugat patut tidak memiliki izin untuk melakukan pekerjaan konstruksi (*in casu* melanggar pasal 1320 KUHPer).
28. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, Tergugat juga menunjukkan itikad tidak baik dengan menghilangkan dan tidak bertanggung jawab atas barang-barang pribadi milik Penggugat yang dititipkan dan disimpan oleh Tergugat;

D. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPer mengatur mengenai "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", yang dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 1234 KUHPer maka Penggugat ditujukan untuk memberikan sesuatu kepada Tergugat berupa kewajiban melakukan pembayaran sesuai termin yang sudah disepakati dalam perjanjian yaitu :

- 1) Termin pembayaran dibagi dalam beberapa tahap;
- 2) Termin pembayaran dengan nilai nominal berbeda;
- 3) Termin pembayaran dibayarkan secara transfer;

Dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 1234 KUHPer maka Tergugat ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu berupa pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tinggal dengan ruang lingkup dan kemajuan (progress) pekerjaan yang setara dengan pembayaran yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam perjanjian:

- 1) Mengerjakan proyek pekerjaan sesuai dengan persentase dan termin pembayaran dalam perjanjian sampai selesai;
 - 2) Menyampaikan progress pengerjaan sesuai dengan tenggang waktu sampai selesai;
 - 3) Memberikan informasi mengenai material yang dibutuhkan;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPer, Tergugat tidak melakukan sesuatu yang diperjanjian dimana terhadap Total Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat seharusnya Penggugat mendapatkan prestasi dari Tergugat berupa kemajuan (progress) pekerjaan yang setara dengan 90% (sembilan puluh persen). Namun berdasarkan *stock opname* melalui Konsultan Pekerjaan Sipil Independen, dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, progress fisik penyelesaian pekerjaan baru

Hal. 13 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 57,31%. Berkaitan dengan hal tersebut, tindakan Tergugat yang tidak melakukan prestasi sesuai Total Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

31. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPer "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat seharusnya mengganti kerugian kepada Penggugat;
32. Bahwa kerugian kepada Penggugat tersebut karena wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 1.942.422.540 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);

E. PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERWENANG UNTUK MENGADILI

33. Bahwa berdasar pada Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut sebagai "HIR") yang mengatur "*Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*", sehingga gugatan *a quo* harus diajukan ke domisili hukum Tergugat;
34. Bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", 2019, halaman 243 yang menyatakan "*Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, antara lain:*
 - Berdasarkan KTP,
 - Kartu Rumah Tangga,
 - Surat Pajak, dan
 - Anggaran Dasar Perseroan."
35. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat berkedudukan di Kota Surabaya dan dalam surat perjanjian Tergugat beralamat di Surabaya sehingga dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*;

F. KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT WANPRESTASI TERGUGAT

36. Bahwa yang diderita Penggugat yaitu kerugian *materiil* dan *immateriil*;

Hal. 14 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa karena tergugat wanprestasi maka penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, berikut ini adalah rincian kerugian materiil yang timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan tergugat yaitu :

- a) Bahwa Penggugat terpaksa membayar biaya penginapan dikarenakan tergugat tidak memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan penggugat tidak memiliki tempat tinggal di Surabaya dan harus menyewa tempat penginapan di Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya pemesanan penginapan pada tanggal 29 December 2020 untuk tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 10 Januari 2021 Nilai Kerugian (USD) \$519.28 x Rp 14.169 Nilai Kerugian (Rupiah) Rp 7.357.678,32;
 - Biaya Pemesanan penginapan pada tanggal 5 Desember 2021 untuk tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan 19 Desember 2021 Nilai Kerugian (USD) \$609.12 x Rp 14.378 Nilai Kerugian (Rupiah) Rp 8.757.927,36;
 - Biaya pemesanan penginapan pada tanggal 19 Februari 2023 untuk tanggal 16 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 Nilai Kerugian (USD) \$1.528.63 x Rp 15.176 Nilai Kerugian (Rupiah) Rp 23.198.488,88
- b) Bahwa untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal sampai dengan selesai, Penggugat perlu mengeluarkan biaya untuk kontraktor baru karena tergugat sudah beritidak buruk dengan melepaskan tanggung jawab dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan meninggalkan proyek tersebut dengan nilai RAB dengan Kontraktor Baru : Rp 1.292.500.000,00;
- c) Bahwa Penggugat mengalami kerugian yakni berupa selisih pembayaran kontrak dengan tergugat dengan progress kontrak yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu :
- Total nilai kontrak : Rp 1.400.000.000,00
 - Pembayaran yang diselesaikan : Rp 1.260.000.000,00 (90%)
 - Pekerjaan yang diselesaikan : Rp 802.340.000,00 (57,31%)
 - Total Selisih : Rp 457.660.000,00
- d) Bahwa akibat dari tergugat gagal memenuhi kontrak, penggugat harus menyewa rumah dan kost di Surabaya untuk keluarga dan

Hal. 15 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya yang seharusnya bisa ditempatkan di rumah tinggal penggugat jika tergugat memenuhi kontraknya.

Biaya sewa rumah

- Biaya Juli 2021 – Juni 2022	= Rp 11.000.000,00
- Biaya Juli 2022 – Juni 2023	= Rp 12.000.000,00
- Biaya Juli 2023 – Juni 2024	= Rp 12.000.000,00
- <u>Total</u>	= Rp 35.000.000,00

Biaya sewa kost

- Biaya Kost (Mar 2023 - Mei 2023)	= Rp 750.000,00
- Biaya Kost (Jun 2023 - Agt 2023)	= Rp 750.000,00
- Biaya Kost (Sep 2023 - Nov 2023)	= Rp 750.000,00
- Biaya Kost (Des 2023 - Feb 2024)	= Rp 750.000,00
- <u>Total</u>	= Rp 2.500.000,00

- e) Bahwa setelah tergugat lalai dan meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengerjakan proyek penggugat, penggugat harus menyewa orang untuk menjaga properti tersebut

Biaya pengamanan/bulan = Rp 500.000

Total (10 bulan) = Rp 5.000.000,00

38. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu”.
39. Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPdata lalai diartikan dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bahwa Penggugat telah memberikan beberapa surat perintah atau somasi kepada tergugat yang pertama yakni pada tanggal 16 Februari 2023.
40. Bahwa atas kerugian yang diderita ini penggugat harus membaya kerugian beserta bunganya terhitung dari tanggal 16 Februari 2023 dimana tergugat lalai memenuhi perjanjian.
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Total kerugian | = Rp 1.832.474.094,56 |
| - Bunga 6%/tahun | = Rp 110.585.945,67 |
| - Total Kerugian + Bunga | = Rp 1.942.422.540,23 |
| - Pembulatan | = Rp 1.942.422.540 |
41. Bahwa tergugat haruslah membayar pengantian biaya , kerugian dan bunga yang timbul dari perikatan ini karena tergugat wanprestasi dengan tidak bertanggung jawab apapun, dengan sengaja dan sadar melanggar

Hal. 16 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi kontrak ,maka dari itu tergugat haruslah membayar ganti kerugian senilai **Rp 1.942.422.540 .**

42. Bahwa untuk menjamin Tergugat segera melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari karena keterlambatan melaksanakan isi putusan;
43. Bahwa Untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusionir, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat terhadap :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak pada Jalan Rungkut Menanggal Harapan W/12 RT 09 RW 04, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak pada Jalan Wonorejo Selatan IV No. 57 Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - c. Sebuah Mobil merk Mitsubishi Expander Ultimate dengan nomor polisi L 1233 USL;
 - d. Seluruh harta bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat yang atas nama Tergugat atau dalam penguasaan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian sebesar Rp. **Rp 1.942.422.540** (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian *materiil* dan *immaterial* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus atas keterlambatan tergugat untuk melaksanakan isi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap

Hal. 17 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak pada Jalan Rungkut Menanggal Harapan W/12 RT 09 RW 04, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak pada Jalan Wonorejo Selatan IV No. 57 Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. Sebuah Mobil merk Mitsubishi Expander Ultimate dengan nomor polisi L 1233 USL;
4. Seluruh harta bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat yang atas nama Tergugat atau dalam penguasaan Tergugat;
- 7) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;
- 8) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap masing-masing :

Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Tergugat hadir Kuasanya bernama : Mochamad Alamsyah, S.H., Barsono, S.H., Veronika Yunani, S.H., dan Hanif Zahron, S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “**MOCHAMAD ALAMSYAH, S.H. & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Lambangan RW.01 RW.0, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Email : bisa86bisa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Mei 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 para pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui Prosedur Mediasi dengan bersepakat untuk memilih **Khaadwanto, S.H.**, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 17 April 2024, ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahakan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 15 Mei 2024, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal. 18 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

I. KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Gugatan penggugat diajukan pada wilayah Pengadilan Negeri Surabaya sangatlah tidak berdasarkan Hukum karena pada Perjanjian Kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 pada pasal 10 Tentang Perselisihan yang isinya berbunyi :

- 1) *Perselisihan pendapat antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua adalah pelaksanaan pekerjaan ini, pada dasarnya akan di selesaikan **secara musyawarah dan mufakat** diantara kedua belah pihak;*
- 2) *Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka terhadap pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan perselisihan ini untuk di proses sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;*

Berdasarkan isi dari pasal 10 sebagaimana tersebut diatas tidak disebutkan dan atau dipilih untuk penyelesaiannya pada wilayah hukum mana, apakah pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau Pengadilan Negeri mana, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN CACAT FORMIL

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum acara perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan” 2019, halaman 243 yang menyatakan bahwa : “Yang sah dan resmi di jadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akte atau dokumen, antara lain adalah :
 - **Berdasarkan KTP**
 - *Kartu Rumah tangga,*
 - *Surat Pajak, dan*
 - *Anggaran Dasar Perseroan.”*
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan Nama FATHUR **RIZKY** DZULQARNAIN padahal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan yang tertuang dalam SPK Nomor No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, tertulis jelas nama Tergugat adalah FATHUR **RIZQI** DZULQARNAIN
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius

Hal. 19 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar **mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil** yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, dimana Penggugat telah salah menyebutkan dan atau menuliskan nama Tergugat,

4. Bahwa sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023 saudara **Muhamad Kafi Dewangga, S.H., M.H.** di kuasakan bertindak untuk dan atas nama Pemberikuasa guna mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap FATHUR RIZQI DZULQARNAIN Namun pada faktanya di dalam gugatan saudara **Muhamad Kafi Dewangga, S.H., M.H.** bertandatangan sebagai **Kuasa Hukum Tergugat.**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 4 di atas, maka Gugatan penggugat patut untuk **di tolak atau setidaknya gugatan di nyatakan tidak dapat di terima.**

III. GUGATAN TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL

5. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan adanya Perbuatan Wanprestasi atas Surat perjanjian Kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 namun dalam posita nomor 16 di dalilkan **adanya kesepakatan lisan yang di lakukan pada saat sebelum melakukan Kontrak/SPK** akan tetapi kesepakatan lisan tersebut sudah mengacu pada pasal 6 surat perjanjian Kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, padahal surat perjanjian kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 belum di buat dan penggugat juga tidak menjelaskan secara detail kapan dan di mana kesepakatan lisan tersebut di adakan?
6. Bahwa penggugat mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Tergugat, namun pada posita nomor: 21 penggugat mendalilkan adanya barang milik penggugat yang tidak dapat di temukan, akan tetapi penggugat tidak menjelaskan secara rinci barang apa yang di hilangkan oleh tergugat, dan pada posita nomor 28, penggugat juga mendalilkan bahwa penggugat tidak menunjukkan itikad baik dengan menghilangkan dan tidak bertanggungjawab atas barang-barang pribadi milik penggugat yang di titipkan dan di simpan oleh tergugat, namun **dalil tersebut tidak dijelaskan secara rinci, barang apa yang hilang, jumlahnya berapa, sejak kapan dan kepada siapa di titipkan, serta pada saat penyerahan barang tersebut diterima oleh siapa,** maka sudah sepatutnya gugatan yang di ajukan oleh penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 20 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat mendalilkan tergugat telah wanprestasi atas surat perjanjian kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, namun pada posita nomor 27 penggugat mendalilkan bahwa surat perjanjian kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, patut di duga cacat dan batal demi hukum, hal ini semakin sulit di mengerti tentang maksud dan tujuan dari gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana terurai dalam 4, 5, 6 dan 7 di atas maka gugatan penggugat patut di nyatakan kabur/tidakjelas (**Obscuur libel**) sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya di nyatakan gugatan tidak dapat di terima.

IV. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada posita nomor : 16 ada pihak lain yang Bernama Satrio yang mengenalkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perikatan lisan namun tidak ditarik dalam Pihak, dimana sesuai dengan dalilnya kesepakatan lisan tersebut diketahui oleh sdr. Satrio, dan pada posita nomor 24 penggugat mendalilkan telah melakukan Stock opname melalui Konsultan pekerjaan sipil independen yang juga tidak di Tarik sebagai pihak, serta pada posita nomor 37 huruf (b) penggugat mendalilkan adanya Kontraktor baru untuk melanjutkan pembangunan rumah tinggal penggugat dengan nilai RAB Rp 1.292.500.000, yang juga tidak di Tarik sebagai pihak, dengan demikian sudah jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menarik semua pihak yang di dalilkan kedalam pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan :
"Untuk gugatan yang para pihaknya tidakl engkap ,maka gugatan tersebut tidak dapat diterima."

DALAM KONVENSI

9. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dan Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.
10. Bahwa penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi kecuali yang oleh tergugat di akui secara tegas kebenarannya.
11. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak jelas dan sangat kabur, pada poin ke 17 Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa meminta material *finishing* akan tetapi pada poin 24 Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pengerjaan dari Penggugat Rekonvensi baru mencapai 57,31%, maka dalil dari pihak Tergugat Rekonvensi sangat berbeda dengan fakta di lapangan, jika baru mencapai pengerjaan 57,31% tentu bangunan dinding pada proyek pembangunan belum sempurna, kami memiliki foto bukti bahwa bangunan proyek tersebut hanya tinggal *finishing* sesuai keterangan dari Penggugat Rekonvensi akan tetapi

Hal. 21 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi lah yang sangat lambat dan banyak memakan waktu ketika di kejar oleh Penggugat Rekonvensi untuk pengerjaan *finishing* tersebut. Bukti foto-foto terkait pembangunan yang telah dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi, dan bahan-bahan material yang rusak karena lambatnya dan sering mengulur-ulur waktu jawaban serta keputusan dari Tergugat Rekonvensi hingga menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat Rekonvensi.



12. Bahwa Penggugat Rekonvensi lah yang banyak mengalami kerugian, diantaranya rusaknya bahan bahan material, stock di toko material habis karena lambatnya keputusan dari tergugat Rekonvensi serta pembayaran yang sering ditunda oleh Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, berikut ini foto bahan-bahan material yang rusak akibat terlalu lama disimpan dan akhirnya mengeras. Bukti foto kami lampirkan.



13. Bahwa sebagai penutup, pada saat tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menanggapi justru dalil tersebut memutar balikan fakta,

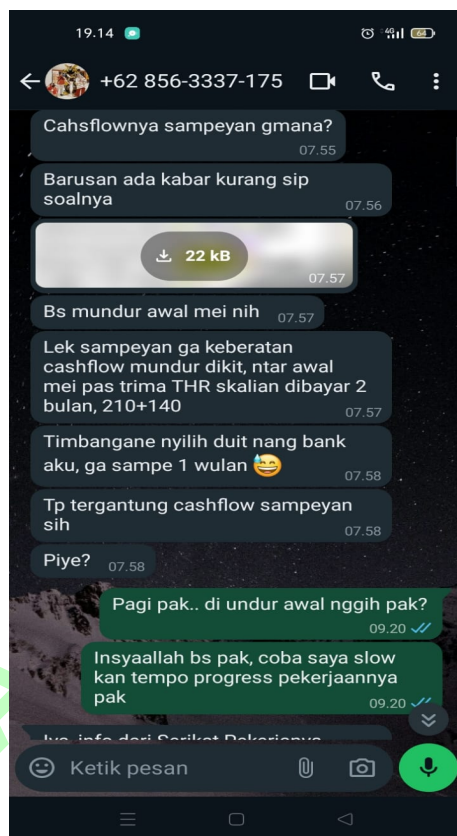
Hal. 22 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada dasarnya semua pengerjaan pasti memerlukan biaya dan pencairan terhadap biaya tersebut yang sangat lambat dan sering menunda-nunda pencairan, kenapa sekarang menyalahkan kami sebagai pihak Penggugat Rekonvensi, semua pembiayaan dipegang dan dikendalikan oleh Tergugat Rekonvensi, cepat atau lambatnya tentunya tergantung dari proses pencairan dana yang dilakukan Tergugat Rekonvensi juga, jika semua disalahkan dan dilimpahkan kepada Penggugat Rekonvensi itu justru sangat tidak masuk akal dan hanya sedang mencari-cari kesalahan dari Penggugat Rekonvensi. Bukti chat screenshot kami lampirkan.



14. Bahwa semua yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya adalah gambaran bahwa keterlambatan pembangunan merupakan keterkaitan terhadap masalah pembayaran yang sering terlambat dan itu dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bagaimana pembangunan bisa cepat selesai tepat waktu jika untuk pembayaran dari setiap komponen dan juga material saja atau modalnya tidak dibayar tepat waktu, pihak Tergugat Rekonvensi lah yang sering mengulur-ulur waktu juga lambat untuk mengambil keputusan, maka dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi patut di nyatakan tidak jelas dan Gugatan kabur.

Hal. 23 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi ingin meminta kembali biaya modal dari pembangunan tersebut yang telah dikerjakan dan dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi, sesuai isi dari petitum Gugatan Tergugat Rekonvensi, justru itu telah melanggar pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian yaitu sebab-sebab yang dilarang, bagaimana mungkin biaya yang telah di rupakan barang dan jasa lalu diminta kembali, bangunan sesuai dalil Tergugat nomor 11 dalam pokok perkara sudah tinggal finishing akan tetapi biaya dan bahan yang tidak cocok dengan keinginan dari Tergugat Rekonvensi lalu Tergugat Rekonvensi menginginkan semua biaya itu kembali ???, justru Tergugat Rekonvensi lah yang telah melanggar surat perjanjian kerja No.002.EKS.SOK/WNCL/XI/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 06 November 2019.

Dalam Rekonvensi

16. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dan atau Dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang dan masuk didalam Rekonvensi sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.
17. Bahwa kedudukan dari Penggugat menjadi sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat menjadi sebagai Penggugat Rekonvensi.
18. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang bekerja sama sesuai surat perjanjian kerja No.002.EKS.SOK/WNCL/XI/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 06 November 2019.
19. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi sesuai dengan nomor perkara 189/Pdt.G/2024/PN.Sby, akan tetapi didalam gugatan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mendalilkan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dan memutar balikan fakta yang seolah-olah yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat Rekonvensi.
20. Bahwa didalam isi petitum menyebutkan meminta ganti rugi sebesar Rp 1.942.422.540 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*) itu adalah nominal yang sangat tidak masuk akal, karena Penggugat Rekonvensi telah mengerjakan sesuai dalil dalam pokok perkara nomor 11 telah jelas bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan pembangunan dan pembangunan tersebut memasuki tahap finishing yang keputusan mengenai material apa yang digunakan membuat Penggugat Rekonvensi

Hal. 24 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kebingungan dan akibat terlalu lama menunggu sehingga banyak material yang pada akhirnya rusak dan tidak dapat digunakan.

21. Bahwa keterlambatan atas pengerjaan itu ada keterkaitannya dengan Tergugat Rekonvensi, bukan semata-mata karena kesalahan atau keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, semua pembayaran juga modal pembangunan dipegang dan dikendalikan oleh Tergugat Rekonvensi, jika tidak ada pembayaran termin maka pengerjaan juga akan dihentikan oleh Penggugat Rekonvensi, karena ada biaya jasa yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi.
22. Bahwa sesuai sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memutar balikan fakta sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, salah satu unsur terjadinya Perbuatan Melawan Hukum adanya kerugian yang dialami, sudah jelas Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
23. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian pembayaran jasa kepada pekerja proyek yang telah bekerja walaupun beberapa kali sempat terhentikan, banyaknya material yang rusak akibat terlambatnya pembiayaan dan lamanya keputusan untuk memilih material oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah banyak biaya yang telah di korbakan oleh Penggugat untuk menalangi pembangunan proyek tersebut.
24. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka sepatutnya membayar kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena banyaknya material yang rusak akhirnya Penggugat menalangi terlebih dahulu dan kurangnya pembayaran kepada para pekerja proyek dan immateriil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat mengalami stress dan tekanan batin akibat Gugatan Konvensi yang dilakukan oleh Penggugat konvensi

Berdasarkan uraian diatas, mohon majelis hakim memeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat Konvensi ;

Hal. 25 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara / Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi yang timbul sesuai hukum yang berlaku ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi membayar membayar kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) karena banyaknya material yang rusak akhirnya Penggugat menalangi terlebih dahulu dan kurangnya pembayaran kepada para pekerja proyek dan immateriil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat mengalami stress dan tekanan batin.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi yang timbul menurut hukum yang berlaku ;

dan apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2024 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat, dimana Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pada Perjanjian Kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak disebutkan dan atau dipilih untuk penyelesaiannya pada wilayah hukum mana, dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby ;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby tetap dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian kedua belah pihak ;

Hal. 26 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. 002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal antara Jauhar Gama Kurniawan sebagai Pihak Kesatu dan Fathur Rizqi Dzulqarnain sebagai Pihak Kedua, bukti P-1;
2. Fotokopi Somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 23/SKL/29/III/2023, bukti P-2;
3. Fotokopi Somasi tanggal 6 Juni 2023 nomor 47/SKL/6/VI/UKBH/2023, bukti P-3;
4. Fotokopi Somasi tanggal 6 Juni 2023 nomor 47/SKL/6/VI/UKBH/2023, bukti P-4;
5. Print Out Surat Jawaban Somasi dari Tergugat tanggal 8 Juni 2023, bukti P-5;
6. Fotokopi Undangan Negosiasi tanggal 4 Juli 2023, Nomor: 59/SKL/4/VII/UKBH/2023, bukti P-6;
7. Fotokopi Rekapitulasi Pembangunan Rumah Tinggal diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat, bukti P-7;
8. Print Out rekening koran yang dikeluarkan bank Mandiri, bukti P-8;
9. Print Out rekening koran yang dikeluarkan bank Syariah Indonesia, bukti P-9;
10. Print Out rekening koran yang dikeluarkan bank Mandiri, bukti P-10;
11. Print Out rekening koran yang dikeluarkan bank Syariah Indonesia, bukti P-11;
12. Print Out rekening koran yang dikeluarkan bank Mandiri, bukti P-12;
13. Print Out rekening koran yang dikeluarkan bank Mandiri, bukti P-13;
14. Print Out rekening koran yang dikeluarkan bank Mandiri, bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P-15;
16. Print Out chat melalui social media (Whatsapp) antara Penggugat dengan Tergugat, bukti P-16;
17. Print Out Bukti Pemesanan keramik oleh Penggugat, bukti P-17;
18. Print Out bukti pembayaran material keramik oleh Penggugat, bukti P-18;
19. Print Out Pemenuhan dan Penerimaan Material Keramik oleh Penggugat kepada Tergugat, bukti P-19;
20. Print Out tanggapan Tergugat terkait Material Keramik, bukti P-20;
21. Fotokopi surat dari Penggugat kepada Tergugat, bukti P-21;
22. Print Out Gambar Kerja dari Tergugat, bukti P-22;
23. Print Out Laporan Progress Pekerjaan Rumah Tinggal Penggugat dengan istinya, bukti P-23;
24. Print Out Prosentase Pekerjaan dari Tergugat, bukti P-24;
25. Print Out Progress Pekerjaan Aktual Lapangan dari Tergugat, bukti P-25;
26. Print Out kondisi rumah Penggugat yang belum selesai pengerjaannya, bukti P-26;
27. Print Out biaya sewa rumah dan kos Penggugat, bukti P-27;

Hal. 27 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi bukti kepemilikan objek atas tanah Hak Milik Nomor 1212 Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bukti P-28;

29. Fotokopi salinan ijin pendirian bangunan, bukti P-29;

30. Fotokopi biaya penjaga rumah Penggugat, bukti P-30;

31. Print Out biaya sewa kamar hotel oleh Penggugat, bukti P-31;

Surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-31 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-15, P-28, P-29, P-30 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ismanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga satu Rukun Warga (RW) di Kelurahan Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat.
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam kondisi sehat dan tidak dalam paksaan.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan rumah di Gang Zubair No. 08 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya milik Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di tempat pembangunan rumah tersebut tetapi saksi tidak kenal dan tidak tau namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan biaya dalam proses pembangunan tersebut.
- Bahwa untuk proses pembangunan dimulai berkisar bulan November 2019 dan berhenti tidak ada aktifitas pembangunan sekitar di bulan Juni 2020.
- Bahwa menurut saksi terdapat pembangunan untuk plafon rumah tersebut di kisaran tahun 2022.
- Bahwa rumah tersebut belum layak dihuni dan untuk saat ini tidak ada penghuninya.
- Bahwa pada rumah tersebut hingga saat ini belum ada keramik, jendela dan pintunya serta belum terdapat pembangunan tambahan hingga saat ini.
- Bahwa saksi melihat atau meninjau rumah tersebut terakhir di bulan September tahun 2024.
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum selesai pembangunannya.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 28 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Husni Oktas Mubaraq;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga satu Rukun Warga (RW) di Kelurahan Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat.
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam kondisi sehat dan tidak dalam paksaan.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan rumah di Gang Zubair No. 08 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya milik Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di tempat pembangunan rumah tersebut tetapi saksi tidak kenal dan tidak tau namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan biaya dalam proses pembangunan tersebut.
- Bahwa untuk proses pembangunan dimulai berkisar bulan November 2019 dan berhenti tidak ada aktifitas pembangunan sekitar di bulan Juni 2020.
- Bahwa menurut saksi terdapat pembangunan untuk plafon rumah tersebut di kisaran tahun 2022.
- Bahwa rumah tersebut belum layak dihuni dan untuk saat ini tidak ada penghuninya.
- Bahwa pada rumah tersebut hingga saat ini belum ada keramik, jendela dan pintunya serta belum terdapat pembangunan tambahan hingga saat ini.
- Bahwa saksi melihat atau meninjau rumah tersebut terakhir di bulan September tahun 2024.
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum selesai pembangunannya.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Print Out Laporan foto proses lapangan untuk pencairan pembayaran uang muka, bukti T-1;
2. Print Out Rekening koran pembayaran uang muka dari Penggugat ke Tergugat melalui bank central asia KCP Rungkut Mapan sejumlah Rp. 210.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat, bukti T-2;
3. Print Out Laporan foto proses lapangan untuk pencairan pembayaran termin pertama (1), bukti T-3;
4. Print Out Rekening koran pembayaran termin pertama (1) dari Penggugat ke Tergugat melalui bank central asia KCP Rungkut Mapan sejumlah Rp. 140.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat, bukti T-4;

Hal. 29 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out Laporan foto proses lapangan untuk pencairan pembayaran termin kedua (2), bukti T-5;
6. Print Out Rekening koran pembayaran termin kedua (2) dari Penggugat ke Tergugat melalui bank central asia KCP Rungkut Mapan sejumlah Rp. 140.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat, bukti T-6;
7. Print Out Laporan foto proses lapangan untuk pencairan pembayaran termin ketiga (3), bukti T-7;
8. Print Out Rekening koran pembayaran termin ketiga (3) dari Penggugat ke Tergugat melalui bank central asia KCP Rungkut Mapan sejumlah Rp. 210.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat, bukti T-8;
9. Print Out Laporan foto proses lapangan untuk pencairan pembayaran termin keempat (4), bukti T-9;
10. Print Out Rekening koran pembayaran termin keempat (4) dari Penggugat ke Tergugat melalui bank central asia KCP Rungkut Mapan sejumlah Rp. 210.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat, bukti T-10;
11. Print Out Laporan foto proses lapangan untuk pencairan pembayaran termin kelima (5), bukti T-11;
12. Print Out Rekening koran pembayaran termin kelima (5) dari Penggugat ke Tergugat melalui bank central asia KCP Rungkut Mapan sejumlah Rp. 210.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat, bukti T-12;
13. Print Out Laporan foto proses lapangan untuk pencairan pembayaran termin keenam (6), bukti T-13;
14. Print Out Rekening koran pembayaran termin keenam (6) dari Penggugat ke Tergugat melalui bank central asia KCP Rungkut Mapan sejumlah Rp. 140.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat, bukti T-14;
15. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai kesulitan mencari material, bukti T-15;
16. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai Tergugat mencarikan referensi material, bukti T-16;
17. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai mengenai Penggugat belum memberikan keputusan karena belum dapat ke lokasi objek, bukti T-17;
18. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai Tergugat tidak meminta biaya tambahan, bukti T-18;
19. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai kesulitan mencari melanjutkan progress, bukti T-19;

Hal. 30 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai komunikasi yang baik antara Penggugat dengan istrinya, bukti T-20;
21. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai tawaran Tergugat memberikan foto dan video agar ada gambaran, bukti T-21;
22. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai desain pintu dan jendela, bukti T-22;
23. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai Tergugat meminta Penggugat untuk memilih keramik, bukti T-23;
24. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai Tergugat mencari refrensi dan mengirimkan foto dan video untuk bisa dijadikan bayangan, bukti T-24;
25. Print Out Percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan mengenai dipaksa memasang tidak akan cocok materialnya, bukti T-25;

Surat bukti tertanda T-1 sampai dengan P-25 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rezaherdiono Putra :

- Bahwa saksi ikut dalam proses pengerjaan pembangunan rumah dua lantai tersebut sebagai mandor lapangan.
- Bahwa hari kerja dalam proyek tersebut di mulai dari jam 07.00 sampai dengan sore dan selalu membuat laporan progress harian.
- Bahwa laporan hasil kerja (progress) setiap seminggu sekali di laporkan kepada Tergugat.
- Bahwa laporan hasil kerja (progres) yang di laporkan kepada tergugat tersebut selanjutnya di kirimkan kepada pemilik rumah (Penggugat) untuk penagihan Termin.
- Bahwa selama mengerjakan proyek tersebut para pekerja di berikan libur setiap dua minggu sekali.
- Bahwa sampai dengan berhentinya pengerjaan proyek tersebut ,pengerjaan rumah tersebut sudah di kerjakan kurang lebih 80% dan yang belum di kerjakan adalah Pasang keramik, Pintu-pintu,Jendela dan pengecatan tembok.
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut terhenti karena bahan material belum tersedia.

Hal. 31 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Yudha Aria Egalitf:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait pembangunan 1 rumah dua lantai
- Bahwa saksi juga mengetahui terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan adalah karena belum adanya kepastian dari Penggugat terkait type, ukuran yang berhubungan dengan lantai, pintu cendela juga cat rumah
- Bahwa yang diketahui saksi pekerjaan tersebut tinggal tahap penyelesaian, pintu, cendela, keramik dan pengecatan saja.
- Bahwa benar untuk sistem pembayaran dilakukan secara termin sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Tergugat, yaitu Tergugat mengerjakan tahap awal dan dilaporkan kepada Penggugat, baru kemudian Penggugat membayar DP uang muka kepada Tergugat, dan untuk pengerjaan selanjutnya dilakukan proses yang sama juga.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan info dari penggugat untuk kelanjutan pengerjaannya;
- Bahwa terkait barang Penggugat yang di titipkan, saksi tidak pernah mengetahuinya barang apa dan ditempatkan dimana;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan didapatkan hasil sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 11 Desember 2024 dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Kompetensi Relatif:

Bahwa Gugatan penggugat diajukan pada wilayah Pengadilan Negeri Surabaya sangatlah tidak berdasarkan Hukum karena pada Perjanjian Kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam Surat Perjanjian Kerja

Hal. 32 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 pada pasal 10 Tentang Perselisihan yang isinya berbunyi :

- 1) *Perselisihan pendapat antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua adalah pelaksanaan pekerjaan ini, pada dasarnya akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak;*
- 2) *Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka terhadap pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan perselisihan ini untuk di proses sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;*

Berdasarkan isi dari pasal 10 sebagaimana tersebut diatas tidak disebutkan dan atau dipilih untuk penyelesaiannya pada wilayah hukum mana, apakah pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau Pengadilan Negeri mana, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Cacat Formil;

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan Nama FATHUR RIZKY DZULQARNAIN padahal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan yang tertuang dalam SPK Nomor No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, tertulis jelas nama Tergugat adalah FATHUR RIZQI DZULQARNAIN
- Bahwa sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023 saudara Muhamad Kafi Dewangga,.S.H.,M.H. di kuasakan bertindak untuk dan atas nama Pemberikuasa guna mengajukan Gugatan Wanpprestasi terehadap FATHUR RIZQI DZULQARNAIN Namun pada faktanya di dalam gugatan saudara Muhamad Kafi Dewangga,.S.H.,M.H. bertandatangan sebagai Kuasa Hukum Tergugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 4 di atas,maka Gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya gugatan di nyatakan tidak dapat di terima.

III. Gugatan Tidak Jelas/Obscuur Libel;

- Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan adanya Perbuatan Wanprestasi atas Surat perjanjian Kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 namun dalam posita nomor 16 di dalilkan adanya kesepakatan lisan yang di lakukan pada saat sebelum melakukan Kontrak/SPK akan tetapi kesepakatan lisan tersebut sudah mengacu pada pasal 6 surat perjanjian Kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, padahal surat perjanjian kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 belum

Hal. 33 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat dan penggugat juga tidak menjelaskan secara detail kapan dan di mana kesepakatan lisan tersebut di adakan?

- Bahwa penggugat mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Tergugat, namun pada posita nomor: 21 penggugat mendalilkan adanya barang milik penggugat yang tidak dapat di temukan, akan tetapi penggugat tidak menjelaskan secara rinci barang apa yang di hilangkan oleh tergugat, dan pada posita nomor 28 , penggugat juga mendalilkan bahwa penggugat tidak menunjukkan itikad baik dengan menghilangkan dan tidak bertanggungjawab atas barang-barang pribadi milik penggugat yang di titipkan dan di simpan oleh tergugat, namun dalil tersebut tidak dijelaskan secara rinci, barang apa yang hilang, jumlahnya berapa, sejak kapan dan kepada siapa di titipkan, serta pada saat penyerahaan barang tersebut diterima oleh siapa, maka sudah sepatutnya gugatan yang di ajukan oleh penggugat di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa penggugat mendalilkan tergugat telah wanprestasi atas surat perjanjian kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, namun pada posita nomor 27 penggugat mendalilkan bahwa surat perjanjian kerja (SPK) No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019, patut di duga cacat dan batal demi hukum, hal ini semakin sulit di mengerti tentang maksud dan tujuan dari gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana terurai dalam 4, 5, 6 dan 7 di atas maka gugatan penggugat patut di nyatakan kabur/tidakjelas (*Obscuur libel*) sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya di nyatakan gugatan tidak dapat di terima.

IV. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa sesuai dalil Penggugat pada posita nomor : 16 ada pihak lain yang Bernama Satrio yang mengenalkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perikatan lisan namun tidak ditarik dalam Pihak, dimana sesuai dengan dalilnya kesepakatan lisan tersebut diketahui oleh sdr. Satrio, dan pada posita nomor 24 penggugat mendalilkan telah melakukan Stock opname melalui Konsultan pekerjaan sipil independen yang juga tidak di Tarik sebagai pihak, serta pada posita nomor 37 huruf (b) penggugat mendalilkan adanya Kontraktor baru untuk melanjutkan pembangunan rumah tinggal penggugat dengan nilai RAB Rp 1.292.500.000, yang juga tidak di Tarik sebagai pihak, dengan demikian sudah jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menarik semua pihak yang di dalilkan kedalam pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan :
"Untuk gugatan yang para pihaknya tidakl engkap ,maka gugatan tersebut tidak dapat diterima."

Hal. 34 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo (kompetensi relatif), telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya Menolak eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat Cacat Formil dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ini telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat yang demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian di persidangan, juga siapa-siapa yang diikutsertakan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukannya karena penggugatlah yang tahu siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat yang demikian haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak melakukan sesuatu yang diperjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019, dimana terhadap Total Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat seharusnya Penggugat mendapatkan prestasi dari Tergugat berupa kemajuan (progress) pekerjaan yang setara dengan 90% (sembilan puluh

Hal. 35 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen). Namun berdasarkan *stock opname* melalui Konsultan Pekerjaan Sipil Independen, dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, progress fisik penyelesaian pekerjaan baru mencapai 57,31%. sehingga tindakan Tergugat yang tidak melakukan prestasi sesuai Total Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-31 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jika baru mencapai pengerjaan 57,31% tentu bangunan dinding pada proyek pembangunan belum sempurna, bahwa bangunan proyek tersebut hanya tinggal *finishing* akan tetapi Pengugatlah yang sangat lambat dan banyak memakan waktu ketika di kejar oleh Tergugat untuk pengerjaan *finishing* tersebut;
- Bahwa Tergugat banyak mengalami kerugian, diantaranya rusaknya bahan bahan material, stock di toko material habis karena lambatnya keputusan dari Penggugat serta pembayaran yang sering ditunda oleh Penggugat sangat merugikan Tergugat;
- Bahwa jika Penggugat ingin meminta kembali biaya modal dari pembangunan tersebut yang telah dikerjakan dan dilaksanakan oleh Tergugat, sesuai isi dari petitum Gugatan Penggugat, justru itu telah melanggar pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian yaitu sebab-sebab yang dilarang, bagaimana mungkin biaya yang telah di rupakan barang dan jasa lalu diminta kembali, bangunan sesuai dalil Tergugat nomor 11 dalam pokok perkara sudah tinggal finishing akan tetapi biaya dan bahan yang tidak cocok dengan keinginan dari Penggugat lalu Penggugat menginginkan semua biaya itu kembali ???, justru Penggugat lah yang telah melanggar surat perjanjian kerja No.002.EKS.SOK/WNCL/XI/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 06 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban diatas, Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-25 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut serta jawaban Tergugat, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, yakni :

Hal. 36 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal tanggal 6 November 2019?
2. Apa akibat hukumnya? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya , ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah cidera janji atau wanprestasi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antara para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, in casu pihak Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal

Hal. 37 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani masing-masing pihak, diketahui terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat sebagai perorangan di Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Kontraktor di Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 telah disepakati nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.400.000.000,- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) dan Pihak Kedua tidak dapat mengajukan claim kenaikan harga borongan yang disebabkan kenaikan harga dll, dimana nilai pekerjaan tersebut telah dirinci dalam Rekapitulasi Pembangunan Rumah Tinggal (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja No.002.EKS/SPK/WNCL/XI/2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal mengatur mengenai cara pembayaran dan realisasi kemajuan (progress) pekerjaan yang terbagi sebagai berikut :

Termin Pembayaran	Kemajuan (Progress Pekerjaan)
DP 15% dari nilai kontrak	0% (nol persen)
Termin 1 (T1) 10% dari nilai kontrak	20% (dua puluh persen)
Termin 2 (T2) 10% dari nilai kontrak	30% (tiga puluh persen)
Termin 3 (T3) 15% dari nilai kontrak	35% (tiga puluh lima persen)
Termin 4 (T4) 15% dari nilai kontrak	60% (enam puluh persen)
Termin 5 (T5) 15% dari nilai kontrak	75% (tujuh puluh lima persen)
Termin 6 (T6) 10% dari nilai kontrak	90% (sembilan puluh persen)
Termin 7 (T7) 5% dari nilai kontrak	100% (seratus persen)
Masa Pemeliharaan 5% dari nilai kontrak	

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Kerja tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Muka (DP) sebesar 15% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (vide bukti P-8, bukti T-2);
- Termin Pertama (1) sebesar 10% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) (vide bukti P-9, bukti T-4);
- Termin Kedua (2) sebesar 10% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) (vide bukti P-10, bukti T-6);
- Termin Ketiga (3) sebesar 15% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (vide bukti P-11, bukti T-8);
- Termin Keempat (4) sebesar 15% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (vide bukti P-12, bukti T-10);
- Termin Kelima (5) sebesar 15% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (vide bukti P-13, bukti T-12);

Hal. 38 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin Keenam (6) sebesar 10% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) (vide bukti P-14, bukti T-14);

Sehingga Total Jumlah Pembayaran sejumlah Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), yang harus diikuti dengan prestasi yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa kemajuan (*progress*) pekerjaan yang setara dengan 90% (sembilan puluh persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik Penggugat (vide bukti T-1, T-3, T-5, T-7, T-9, T-11, T-13), namun pekerjaan Tergugat belum selesai dan terhenti sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu **saksi Ismanto** dan saksi **Husni Oktas Mubaraq** yang menerangkan bahwa untuk proses pembangunan dimulai berkisar bulan November 2019 dan berhenti tidak ada aktifitas pembangunan sekitar di bulan Juni 2020; Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum selesai pembangunannya; Dan saksi Tergugat yaitu **saksi Rezaherdiono Putra** yang menerangkan bahwa pengerjaan proyek tersebut terhenti karena bahan material belum tersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang tidak kunjung usai, Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2023 nomor 23/SKL/29/III/2023 (vide bukti P-2) dan tanggal 6 Juni 2023 nomor 47/SKL/6/VI/UKBH/2023 (vide bukti P-3, P-4), dan atas somasi tanggal 2 Mei 2023 telah ditanggapi oleh Tergugat dalam surat jawabannya tanggal 8 Juni 2023 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tanggal 29 Nopember 2024 dan didapatkan hasil bahwa bangunan belum selesai : Finishing, Pintu Jendela, Keramik, Plafon masih sebagian, pembangunan rumah Penggugat baru tercapai 57,31% (lima puluh tujuh koma tiga puluh satu persen);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah milik Penggugat dengan kemajuan (*progress*) pekerjaan yang setara dengan 90% (sembilan puluh persen) namun hanya mencapai 57,31% (lima puluh tujuh koma tiga puluh satu persen), dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk pembangunan rumah milik Penggugat dengan kemajuan (*progress*) pekerjaan yang setara dengan 90% (sembilan puluh persen), namun hanya tercapai 57,31% (lima puluh tujuh koma tiga puluh satu persen), maka perhitungan selisih pembayaran kontrak dengan Tergugat dengan progress kontrak yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu :

- Total nilai kontrak : Rp 1.400.000.000,00

Hal. 39 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran yang diselesaikan : Rp 1.260.000.000,00 (90%)
- Pekerjaan yang diselesaikan : Rp 802.340.000,00 (57,31%)
- Total Selisih : Rp 457.660.000,00

Sehingga kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp 457.660.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap biaya penginapan, biaya RAB dengan kontraktor baru, biaya sewa rumah, biaya sewa kost, biaya menjaga properti dan bunga, oleh karena biaya-biaya tersebut tidak diatur dalam perjanjian maka biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian *materiil* dan *immaterial* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), oleh karena kerugian materiil telah telah dipertimbangan dalam pertimbangan petitum angka 3, dan kerugian immaterril tidak ada bukti pendukung selama pemeriksaan perkara, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa : "Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom sesuai (pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang dictum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat", sehingga petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak pada Jalan Rungkut Menanggal Harapan W/12 RT 09 RW 04, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak pada Jalan Wonorejo Selatan IV No. 57 Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Sebuah Mobil merk Mitsubishi Expander Ultimate dengan nomor polisi L 1233 USL;
- Seluruh harta bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat yang atas nama Tergugat atau dalam penguasaan Tergugat;

oleh karena selama proses perkara a quo berjalan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan yang berkaitan dengan peletakan sita jaminan sebagaimana yang di maksudkan oleh pihak Penggugat, maka petitum angka 6 tentang sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 40 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta adalah surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akte otentik atau akte dibawah tangan yang diakuisi dan tandatangannya oleh Tergugat (vide Pasal 180 (1) HIR), menurut pendapat Majelis oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 7 berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian sejumlah Rp457.660.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 41 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **22 Juli 2025**, oleh : **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 02 Juli 2025, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **29 Juli 2025**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi kedua hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Akhiruli Tri Dososasi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tri Dososasi, S.H.

Hal. 42 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp	30.000,00
- Biaya ATK.....Rp	95.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp	35.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat/PS.....Rp	1.400.000,00
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat..Rp	10.000,00
- Biaya Saksi.....Rp	100.000,00
- Redaksi Putusan Sela.....Rp	10.000,00
- Materai Putusan Sela.....Rp	10.000,00
- Redaksi.....Rp	10.000,00
- Materai.....Rp	10.000,00

Jumlah.....Rp 1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Sby.